



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **106** Registro delle Delibere
del **28/08/2024**

OGGETTO

"Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta" - Atto di indirizzo per esperimento gara.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 28 mese di agosto alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Bertolotti Gerardo in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Rag. Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del D.Lgs. n° 152/2006 *"la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*;
- ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii *"la gestione dei rifiuti viene effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;

Rilevato che:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in materia di rifiuti, approvando l'apposita legge Regionale n° 14 dell'11 agosto 2014 pubblicata sul BUR Calabria n° 36 a mezzo della quale stabilisce che *"il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con i confini amministrativi delle province, e con l'individuazione al loro interno, quali enti di governo, delle Comunità d'Ambito costituite da tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO di appartenenza"*;
- dal 1° gennaio 2019 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R. n°14/2014 ed i Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori ed esercitano la competenza relativa all'organizzazione e gestione dell'intero ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d'Ambito, che opera, sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare, per il tramite dell'Ufficio Comune assumendo gli atti consequenziali;
- in data 16 febbraio è stata sottoscritta, da n° 40 Amministrazioni comunali afferenti all'A.T.O. Catanzaro, la Convenzione Rep. n° 14, per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n°14/2014, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti, integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito;
- l'A.T.O. Catanzaro, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n° 14/2014, coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;
- pertanto, questo Ente ha aderito al predetto A.T.O. inerente il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
- con la legge regionale del 20/04/2022, n° 10 (*"Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente"*), è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, subentrando agli ex Ambiti Territoriali;

Considerato che:

- detta Legge regionale, in attuazione della normativa nazionale e nell'ottica di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza, ha disciplinato l'erogazione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Legge Regionale n° 14/2014 nella formulazione iniziale ha stabilito che, a seguito della perimetrazione degli ATO, i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati debbano essere forniti non più su base strettamente comunale bensì su base d'ambito ATO, per mezzo di un unico operatore economico individuato con apposita procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che:

- il contratto con l'attuale gestore del *"Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta"*, risulta già scaduto al 10/06/2024;
- nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'individuazione del soggetto Gestore Unico, da individuarsi ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della normativa di settore, ovvero idoneo atto da parte dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, il Responsabile del Settore Tecnico con determinazione n° 360 del 31/05/2024 ha predisposto la Proroga tecnica del contratto d'appalto Rep. n° 308 del 11/03/2020, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016;
- la proroga tecnica contrattuale, di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 è esclusivamente finalizzata ad evitare l'interruzione del servizio essenziale, nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'individuazione del soggetto Gestore Unico;

Valutata, pertanto, l'opportunità di formulare adeguate linee di indirizzo politico affinché:

1. si proceda all'esperimento della gara "ponte" per l'affidamento dell'appalto del *"Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta"*, per la durata di 36 mesi, con clausola espressa di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del

servizio unitario da parte di ARRICAL, espressamente restando escluso che l'appaltatore possa vantare il diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto;

2. si confermino nella predisposizione del progetto tecnico, in considerazione dei risultati ottenuti nella raccolta differenziata, le attuali modalità di svolgimento del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, valutando tutti i possibili miglioramenti da inserire nel progetto tecnico tendenti a valorizzare la preminente vocazione turistica del territorio;

Ritenuto opportuno fornire apposito atto di indirizzo al Settore Tecnico al fine di predisporre la gara "ponte" per l'affidamento dell'appalto del "*Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta*", per la durata di 36 mesi, con clausola espressa di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del servizio unitario da parte di ARRICAL;

Preso atto che trattandosi di atto d'indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visti:

- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. del 31/03/2023 n° 36 "Codice dei Contratti pubblici";
- la Legge Regionale del 11/08/2014, n° 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria";
- la Legge Regionale del 20/04/2022, n° 10 "Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente";
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dettare al Responsabile del Settore Tecnico apposito atto di indirizzo ed impulso affinché:
 - a) si proceda all'esperimento della gara "ponte" per l'affidamento dell'appalto del "*Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta*", per la durata di 36 mesi, con clausola espressa di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del servizio unitario da parte di ARRICAL, espressamente restando escluso che l'appaltatore possa vantare il diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto;
 - b) si confermino nella predisposizione del progetto tecnico, in considerazione dei risultati ottenuti nella raccolta differenziata, le attuali modalità di svolgimento del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, valutando tutti i possibili miglioramenti da inserire nel progetto tecnico tendenti a valorizzare la preminente vocazione turistica del territorio;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di curare la predisposizione di tutta la documentazione prevista per espletare la gara "ponte" sopra citata, e della conseguente adozione dei provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

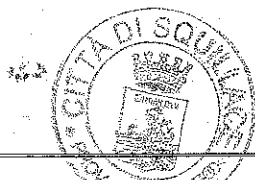


Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



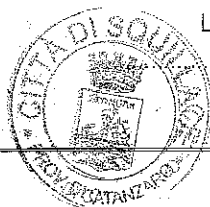
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci